

KC桌面——外资精译

JPM：行业规则与相关数据观察

中国近期对离岸信托的征税（20%税率）并不令人意外，彭博社3月底已有报道（链接）。然而，新框架似乎比预期更为严格，包含追溯条款（例如，2023年起的收入须在90天内申报）及强化反避税措施（例如，仅取得外国公民身份可能无法免除纳税义务）。此举虽非专门针对内地居民购买香港房产，但仍降低了持有香港房地产——以及更广泛的离岸资产——的财务吸引力，因此我们认为其对香港地产方向性偏空。话虽如此，我们认为影响可控，因我们估计仅有不到2%的房产销售是通过内地控制的离岸信托实体购买，因此仅此一项变化不太可能破坏当前房价的上行周期（尽管我们认为无论此项税收如何，增长动能仍将在2026年下半年节奏变化——详见我们此前报告）。可以说，这也可能略微拖慢整栋商业物业的销售节奏，从而影响地产公司的资本循环速度。短期内，资本外流管控和利率上调的担忧仍是香港住宅市场的两大悬顶之剑，因此我们总体上更偏好收租股而非开发商。我们的首选股是领展房产产品、太古地产和香港置地。

- 有何新变化？7月24日，中国财政部发布了关于离岸信托个人所得税有关事项的公告（原文为中文）。自发布之日起，内地税务居民持有的离岸信托资产将适用20%的税率，包括：(1) 将股份、财产或其他资产转入离岸信托时的增值部分；(2) 此类信托/离岸实体的收入。此类离岸信托长期以来一直是中国税务执法的灰色地带，此举是北京方面最新一次试图从公民海外持有的财富中获取税收。该规则包含全面的反避税条款。那些取得外国公民身份或海外永久居留权但主要宏观环境利益仍在中国境内的人士，仍可能被视为中国税务居民（因此规则仍对其适用）。值得注意的是，新规还设有追溯条款，规定自2023年1月起存入信托的资产及2026年前收到的信托收入所欠税款，须在90天内结清，以避免逾期罚款（路透社）。完整政策的详细英文翻译见附录——完整政策细节。
- 离岸信托回顾：离岸信托长期以来一直是富裕内地家庭持有离岸资产（包括上市公司、研究和房地产）的工具。然而，除税收（此前为灰色地带）外，家族设立信托还有许多其他原因，包括继承规划、资产保护和跨代财富管理。根据香港信托人公会的数据，截至2023年，香港信托持有的资产总规模达5.1万亿港元，其中55%为中国内地和香港资产，18%为北美资产，13%为欧洲资产。请注意，最新规则不仅适用于在香港设立的信托，也适用于中国内地以外的任何其他离岸司法管辖区（例如新加坡）。

参见第10页的分析师认证和重要披露，包括非美国分析师披露。

中国内地/香港地产及综合企业

JPM标的（亚太）有限公司/JPM经纪（香港）有限公司

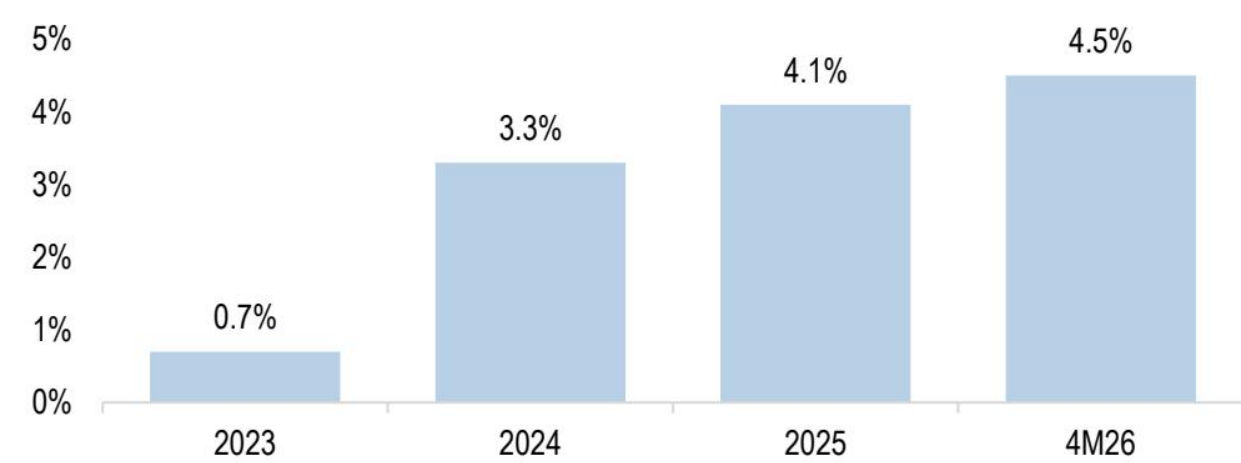
- 新规可能降低持有香港房地产资产的财务吸引力，但至少并非唯一目标：首先，新框架旨在对超富裕内地个人的离岸资产征税，但并非专门针对内地居民购买香港房地产（请注意，当前外汇规则不允许内地居民为购房目的向境外汇款；然而，如果资金来源在境外，例如在香港产生的股息收入或工资，内地居民则被允许在香港购房——更多详情请参见我们法律专家电话会议的要点）。由于新税适用于所有离岸资产（例如上市股权研究和新加坡房地产资产），虽然新规确实使持有香港房地产资产的财务吸引力不如从前，但理论上讲，这至少不会使持有香港房地产资产相对于其他离岸资产类型处于劣势。话虽如此，对于在决定购买内地还是香港住宅物业的内地个人而言，差距现已缩小，因为尽管在内地房产转售的资本利得也适用20%的税率（个人所得税），但如果住宅资产持有超过5年且为家庭唯一自住房（满五唯一），则可免征20%的税率（但此豁免不一定适用于香港住宅物业）。可以说，此举对内地房地产市场略偏正面。
- 对香港住宅市场的潜在影响？
根据我们的理解，具体到香港房地产资产，新税收框架将要求内地税务居民：(1) 对租金收入缴纳20%的税，尽管双重征税的可能性不大，因此额外支付将在缴纳香港本地税后计算（即，对于住宅物业的租金收入，香港征收15%的税率，实际有效税率为12%，因此名义税率差额为5%）；以及(2) 对转售资本利得缴纳20%的税（注意：香港没有资本利得税，因此20%的税完全是额外的）。虽然没有官方数据显示通过离岸信托实体进行的香港住宅交易占比，但我们可以通过公司买家占比来估算，截至2026年4月该比例为4.5%（图1）。然而

，由于许多本地购房者也通过公司持有住宅资产（尤其是富裕家庭/名人），我们估计由内地税务居民控制的公司买家应低于50%，因此我们粗略估计，在极端情景下（即不再有非本地内地居民通过离岸信托购买香港房产，我们认为这不现实），对房产销售的影响可能低于2%。在香港所有区域中，我们认为启德受到的影响相对较大，因为该区域内地买家的比例最高。

- 若此规定适用于所有个人，影响可能更广：最新征税仅针对离岸信托，主要面向中国大陆超高净值家族。然而，若中国政府也加强对"中国大陆税务居民"个人的税务审查，则影响范围可能更广。回顾来看，"中国大陆"购房者（以姓氏汉语拼音界定）按金额/数量分别占香港物业销售（一二手合计）的32%/23%（图2）。我们认为其中多数居住在香港或持有香港身份证，因此未必被视为"中国大陆税务居民"（注：我们估算非本地中国大陆购房者按数量占总量的5-10%，按金额占10-15%，表1）。最大疑问在于此类购房者是否被界定为"中国大陆税务居民"，其界定标准为：(1) 在中国大陆拥有"住所"（基于户口/宏观环境利益/家庭）；或(2) 一年内在中国大陆居住超过183天。因此，若对界定标准加强审查，则即使是在香港生活/工作的中国大陆人士（即使在中国大陆无房产或长期未在中国大陆生活/工作），只要仍持有中国大陆城市户口，就有可能被中国大陆税务机关就其香港物业的租金收入/资本利得征税。执行层面存在疑问，因为截至目前房地产尚未被纳入CRS（共同申报准则），但这仍构成不确定性。
- 对商业地产也可能产生影响：近年来，香港商业资产（尤其是写字楼）中出现更多"中国大陆买家"，例如李宁（港岛东中心）和阿里巴巴（罗素街18号）。新规很可能也适用于持有商业资产的离岸信托（由中国大陆控制），因此可能削弱销售交易动能（进而影响房企资本循环速度）。尽管如此，对租赁业务（我们的关注领域）影响应有限。

香港住宅市场中的"公司买家"

图1：香港住宅物业交易——公司买家占比



图表 1

来源：美联物业。

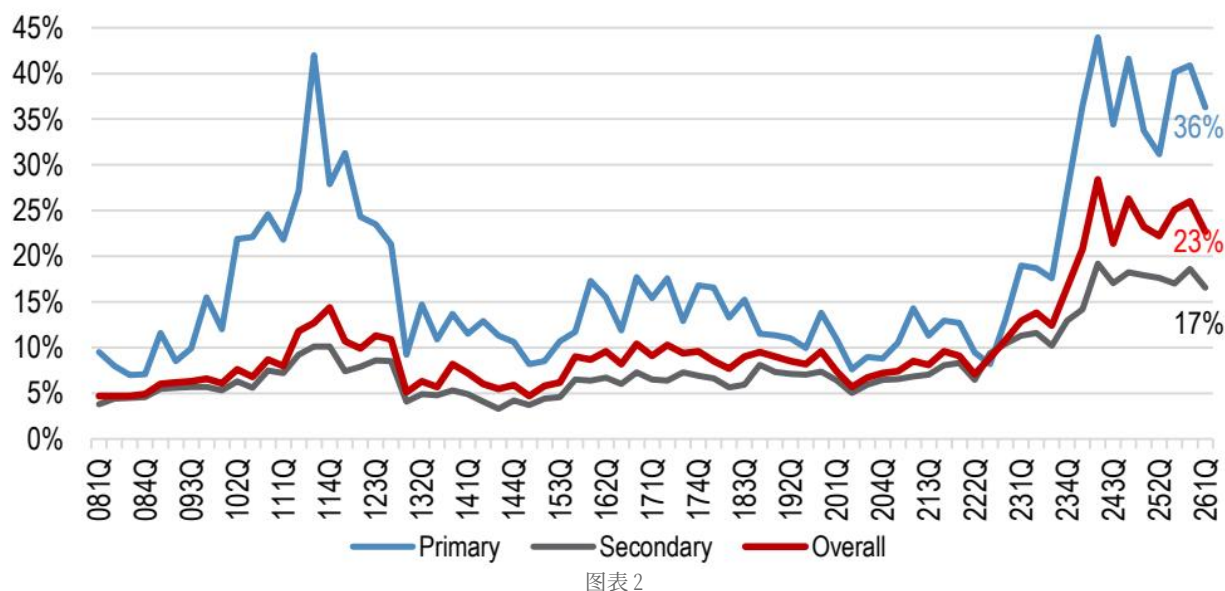
香港住宅市场中的"中国大陆买家"

表1：香港私人住宅市场——非香港身份证持有人买家占比

来源：香港税务局。

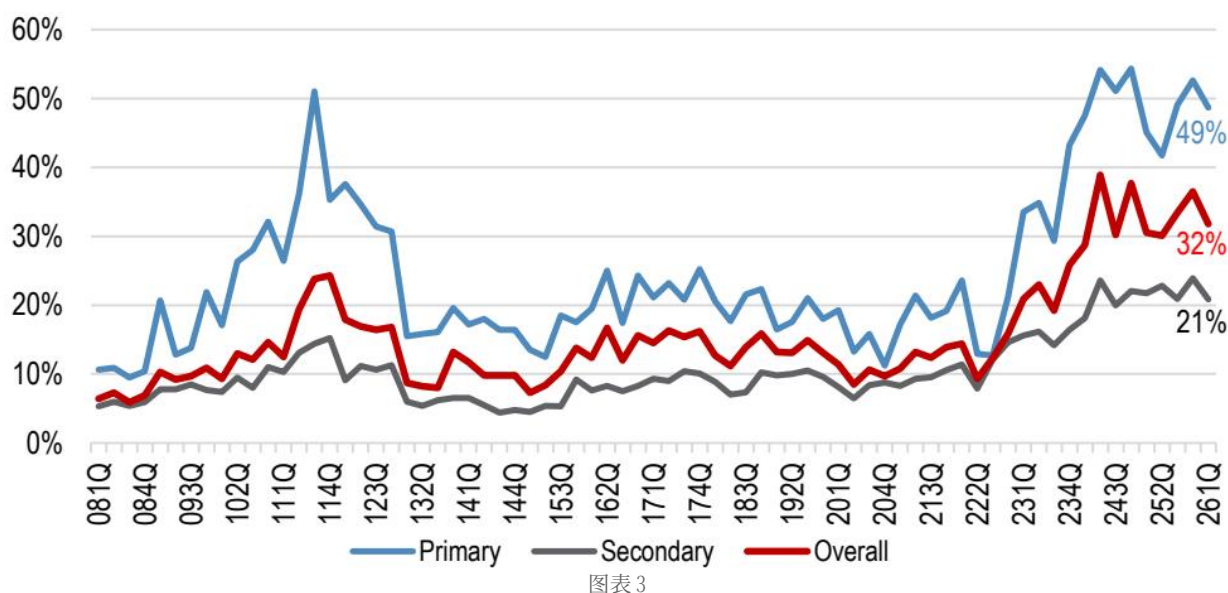
注：FY指香港政府财政年度（截至3月31日）。例如，FY24/25指2024年第二季度至2025年第一季度期间。

图2：香港私人住宅市场——姓氏为汉语拼音的"中国大陆"买家占比（按数量）



来源：中原地产。注：此处"中国大陆"以买家姓氏汉语拼音界定，不区分买家当前居住地或身份。因此，居住在香港的"中国大陆"人士以及姓氏为汉语拼音的香港本地居民，在此数据集中均被归类为"中国大陆"买家。

图3：香港私人住宅市场——姓氏为汉语拼音的"中国大陆"买家占比（按金额）



来源：中原地产。注：此处"中国大陆"以买家姓氏汉语拼音界定，不区分买家当前居住地或身份。因此，居住在香港的"中国大陆"人士以及姓氏为汉语拼音的香港本地居民，在此数据集中均被归类为"中国大陆"买家。

附录——政策全文

财政部 税务总局关于离岸信托个人所得税事项的公告（英文翻译）

财政部，2026年7月24日

原文

注：以下为自行翻译，仅供说明参考。完整公告请参阅并以上述链接的中文原文为准。

第一条：公司情况更新

个人将财产转入离岸信托和/或通过离岸信托取得所得的，应当按照本公告规定申报缴纳个人所得税。

第二条：公司情况更新

个人将财产转入离岸信托，包括：(1) 直接转入离岸信托；(2) 转入由离岸信托或其受托人持有、控制或管理的境外实体。

第三条：公司情况更新

居民个人将财产转入离岸信托的，应纳税所得额为转出时财产的市场价值减去财产原值和合理费用后的余额。该所得应按照"财产转让所得"申报缴纳个人所得税。

第四条：公司情况更新

信托存续期间产生的任何所得，无论是否实际分配，均以居民个人为纳税人，每年按照"财产转让所得"（总收入减去原值和合理费用后的余额）或"利息、股息、红利所得"申报缴纳。信托所得已申报纳税的，实际分配时不再重复申报。

第五条：公司情况更新

离岸信托终止时，全部离岸信托资产的清算收益为应纳税所得额，按照"利息、股息、红利所得"申报纳税。

第六条：公司情况更新

居民个人转为非居民个人时，该个人应就资产市场价值减去原值后的余额缴纳个人所得税。

第七条：公司情况更新

居民个人死亡后，应纳税所得额为死亡日信托资产市场价值减去原值后的余额。任何未缴纳的个人所得税应由受托人或其指定境内机构申报缴纳。

第八条：公司情况更新

非居民个人将财产转入离岸信托，但该信托实际由居民个人控制的，视同居民个人将财产转入离岸信托，应申报缴纳个人所得税。

第九条：公司情况更新

两个或两个以上居民个人将财产转入同一离岸信托的，应按各个人转入财产市场价值占总市场价值的比例分配归属于各个人的信托资产和所得。各个人应分别申报缴纳个人所得税。居民个人和非居民个人将财产转入同一离岸信托的，视同全部财产由居民个人转入。

第十条：公司情况更新

居民个人申报缴纳个人所得税时，已在境外就该离岸信托按照当地法律缴纳的外国税款，可依法抵免当期应纳税额。

第十一条：公司情况更新

取得外国国籍或长期/永久海外居留权，但主要宏观环境利益来源于中国境内的个人，可能被认定为有住所的居民个人。

第十二条：公司情况更新

非居民个人将资产转入境外信托，有下列情形之一的，应视为向居民个人分配收益，并申报缴纳个人所得税

- 信托资产用于为居民个人债务提供担保，或向居民个人提供贷款，且该抵押/担保未解除或该贷款截至当年12月31日未偿还

- 代居民个人支付或报销费用，或允许居民个人无偿或以明显低价使用信托资产
- 通过第三方将资产转移、支付费用或提供其他宏观环境利益给居民个人
- 上述宏观环境利益提供给居民个人的关联方，或居民个人为最终受益所有人。

第十三条：公司情况更新

境外实体是指依照外国法律设立的组织，且满足以下条件之一

- 上一纳税年度，股息/红利、利息、租金、特许权使用费、资产转让、以及不承担或承担较少经营不确定性的贸易/服务收入等合计收入占总利润的50%以上
- 员工人数、注册经营地址、财务会计等不符合实质性经营条件
- 实体资金用于支付与企业生产经营无关的个人消费支出和资产支出
- 生产/经营及其他决策并非由该组织实际作出。

银行、保险公司、标的公司等持牌机构不属于本公告定义的"境外实体"。

第十四条：公司情况更新

对境外实体或组织的控制包括

- 直接或间接合计持有境外实体或组织25%及以上股权、表决权、份额/股份、收益权或类似权益。对于多层间接持股，应逐层相乘计算持股比例；若中间层持股超过50%，则按100%计算
- 在资金、运营、采购/销售、分配等方面对境外实体或组织实施实质性控制。

第十五条：公司情况更新

纳税申报期限

- 居民个人转让资产：次年3月1日至6月30日
- 非居民个人转让资产：次月15日前
- 境外信托存续期间：每年3月1日至6月30日申报上一年度
- 终止：清算完成日次月15日内（如按时纳税有困难，可分5年等额缴纳）
- 死亡：死亡日次月15日内（如按时纳税有困难，可分5年等额缴纳）
- 变更为非居民：变更日次月15日内。

第十六条：公司情况更新

纳税人无法提供资产价值，或提供的价值不合理的，税务机关可要求相关政府价格/成本主管部门和评估机构对资产价值进行评估。

第十七条：公司情况更新

2023年至2025年间因境外信托出资产生历史欠税的个人，应在本公告生效之日起90日内申报缴纳，不加收滞纳金。未在规定期限内结清税款的，可能加收滞纳金及额外罚款。

自2026年1月1日起，居民个人将资产注入境外信托以及境外信托存续期间产生的收益，应按照本公告规定申报缴纳个人所得税。

第十八条：公司情况更新

本公告自发布之日起施行。

估值摘要：公司情况更新

表2：香港地产及综合企业——估值摘要

来源：彭博研究、JPM预测。报价截至2026年7月24日。注：未覆盖（NC）公司采用彭博一致预期。